

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACION DE PUERTO RICO DEMANDANTE	CIVIL NÚM.: MZ2025CV02105
VS	SALÓN: 307
JUSUS PAGAN, MIRIAM CARMENATY DEMANDADOS	SOBRE: INJUCTION

MINUTA

A la *vista de injunction* por videoconferencia, comparece el **Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia** en representación del demandante y el **Lcdo. Orlando J. Nazario Morales** en representación de la codemandada Santa Miriam Carmenaty. Además, se encuentra Jesmir Pagán, hija de la demandada Santa Miriam Carmenaty.

El licenciado Nazario expresa que, surge de la demanda que el proceso inició con una querella realizada en el 2016. Sin embargo, no hace alusión a una resolución de notificación y hallazgo que fue emitido en ese mismo año y por esos mismos hechos. Plantea que luego de cinco años, 2021, se realiza una nueva revisión con las mismas alegaciones de la primera. Expresa que, no hay base legal para reabrir un caso que debió ser final y firme, por lo tanto, esa segunda notificación de hallazgo debe ser nulo. Explica que, por ser algo ya juzgado, debió realizarse una nueva querella. Además, informa que el querellante original no vive en la residencia.

El licenciado Orona arguya que, una notificación de hallazgos y orden de mostrar causa, no cierra una querella administrativa. Explica que la querella se cierra cuando hay una resolución de archivo o cuando la parte cumple con la notificación de hallazgos. En el 2021, durante el proceso de inspección se encontraron violaciones adicionales, por lo tanto, se mantiene abierta hasta que la parte legalice. Expresa la importancia que se presente ante la, Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, (OGPe) un documento dirigido a legalizar. Una vez radicado el documento, la Junta de Planificación estará en posición de lograr acuerdos de transacción.

El Tribunal determina lo siguiente:

- Se otorgan **30 días** al **Lcdo. Orlando J. Nazario Morales**, para presentar la Moción de Contestación a Demanda.
- **Se conceden 30 días a las partes para informar los hallazgos de los acuerdos.**
 - **Si no logran un acuerdo, en el mismo término deberán estar presentadas las mociones dispositivas. Además, deben informar fechas hábiles para marzo y abril del 2026.**
 - Si hay moción dispositiva, se conceden 20 días para las oposiciones, desde la fecha de la notificación de la resolución a las partes.

JUEZ:	Tomás E. Báez Collado	ALGUACIL:	N/A
ODCR:	Aracelis W. Camacho Acevedo	CERTIFICO:	Lcda. Norma G. Santana Irizarry Secretaria Regional
FECHA DE VISTA:	23 de enero de 2026	POR:	f/Aracelis W. Camacho Acevedo Secretaria de Servicios a Sala
FECHA DE TRANSCRIPCION:	2 de febrero de 2026		
OAT838 Minuta Cvil (Tribunal Primera Instancia) Rev. febrero /2008)			